

刑法  
No115

## 共通問題 R4-8

(配点: 2)

月 日  
月 日

責任能力に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はこの弁識に従って行動する能力のない状態を指すと解されているところ、ここにいう精神の障害とは、飲酒による酩酊等、一時的な精神状態の異常も含まれる。

イ. 13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科することができる。

ウ. 自ら日常的・継続的に覚醒剤を使用した影響により、継続的な精神障害が生じ、心神耗弱状態で傷害の犯行に及んだ場合には、自己の先行行為によって心神耗弱状態を招いたものであるから、刑法第39条第2項を適用する余地はない。

エ. 刑法第39条第2項は刑の任意的減軽を定めているから、犯行時に心神耗弱の状態にあったとしても、その刑を減軽しないことができる。

オ. 精神障害を有する同一人について、Aという罪に当たる行為については責任能力があるが、Bという罪に当たる別の行為については責任能力がないという事態は観念し得る。

1. ア イ      2. ア オ      3. イ ウ      4. ウ エ      5. エ オ

No115

共通R4-8

責任能力

正解

2

正答率

90%

## ア 正しい

心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はこの弁識に従って行動する能力のない状態を指すと解されている（大判昭6.12.3）。ここにいう精神の障害とは、精神状態が異常であることをいい、酩酊や催眠などを原因とする一時的なものもこれに当たるとされている。

## イ 誤っている

41条は、「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定し、一律に14歳未満の年少者の責任能力を否定している。その趣旨は、少年は精神の発育途上にあり特殊な精神状態を呈することがあるから一般的に違法性の弁識能力又は弁識に従って行動する能力が欠けているとともに、仮に実質上このような能力があるとしても、人格の可塑性にかんがみ、刑法上の非難を加えるのは適当でなく、むしろ保護処分による性格の矯正を考慮すべきであるとする点にある。

## ウ 誤っている

本記述では、原因において自由な行為として39条2項の適用が排除されるかが問題となる。判例は、酒酔い運転の事案において、「酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあつたとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法39条2項を適用して刑の減輕をすべきではない」としている（最決昭43.2.27、百選139事件）。また、飲酒酩酊による暴行傷害の事案において、行為者が酩酊すれば他人に暴行を加える性癖があつたとしても、単にその性癖を認識しながら過度に飲酒しただけではなく、飲酒し、酩酊して、あるいは他人に暴行を加えることがあるかもしれないことを予想しながらあえてこれを容認して過度に飲酒したことが必要であるとしている（福岡高判昭25.9.26）。判例の態度は必ずしも明確ではないが、学説からは、「原因行為時の故意が結果行為を経て構成要件の結果へと実現した」場合、あるいは、「故意の連続性が認められる」場合には可罰性が認められると分析されており、単に「自己の先行行為によって心神耗弱状態を招いた」ことのみを根拠として可罰性を認めるものではないと解される。

## エ 誤っている

39条2項は、「心神耗弱者の行為は、その刑を減輕する」と規定し、刑の必要的減輕を定めている。その趣旨は、行為者を非難するには、行為者に有責に行為をする能力、すなわち責任能力が要求されるところ、心神耗弱者については、責任能力が著しく限定されていることから、非難可能性が弱まるという点にある。

## オ 正しい

ある種類の犯罪ではおよそ責任能力が欠けるのに対して、その他の犯罪では、十分に責任能力が認められることを、部分的責任能力ないし一部責任能力という。裁判例では、同じ精神障害の状態でも同じ時期に行つた放火については放火未遂について心神喪失を認めながら、覚醒剤の自己使用については完全責任能力を認めたものがある（大阪地判平11.1.12）。裁判例の結論に賛成する学説は、その理由として、責任能力は個々の犯罪行為と結びついて問題となる以上、責任能力の判定もなんらかの意味で犯罪類型の違いと関係してくることを挙げている。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢2となる。